

시 정 · 권 고 · 통 보

제 목 국내·외 변호사 자격소지자 지원 부적정

관 계 부 서 ☆☆팀, ○○○○처, ◎◎◎◎처

내 용

공사는 공사 내 송무 업무, 법률자문, 법무인력 지원 등의 법무 수요가 증가하고 사업 관련 법률 리스크를 최소화하기 위해 전문성 및 자격요건을 갖춘 공사 직원을 필요로 하여 공사 내 직원에게 변호사 자격증을 취득할 수 있는 교육을 지원하거나 국내·외 변호사 자격소지자를 채용하고 있다.

가. 국내·외 변호사 자격소지자의 변호사 협회비·등록비 지원에 관한 사항

공사 내 국내변호사 자격소지자가 변호사로서 활동하기 위해서는 지방변호사회를 통해 대한변호사협회에 등록하여 개업을 하여야 하고, 개업 후 소송을 주 업무로 하지 않는 조건 하에서 변호사협회의 검직 허가를 받아야 한다. 또한, 해외변호사 자격소지자가 변호사로서 활동하기 위해서는 해당 국가의 변호사 협회에 등록을 하여야 한다.

따라서 공사에서 국내·외 변호사 자격소지자를 변호사로서 활용하기 위해서는 채용 단계에서는 변호사협회에 기 등록된 변호사를 채용하거나 변호사 개업을 전제로 하여 채용하여야 하고 육성 단계에서는 변호사협회 등록 여부까지를 고려하여야 하며, 최종적으로 인사담당부서장이 국내·외 변호사 검직 업무의 내용과 성격, 대가성 및 고유 직무에의 영향 정도 등을 종합적으로 검토하여 사장 허가 절차를 진행하여야 한다.

하지만 국내·외 변호사로서 활동하고 있는 변호사 자격소지자 중 검직 허가를 받은 직원은 없는 것으로 파악되었으며, 공사는 전문 자격소지자에게 기술수당을 지급하는 보수규정을 운영하고 있음에도 불구하고 이와 별도로 ☆☆팀에서는

2012년부터 2017년 9월까지 공사 인사 운영·관리부서와 예산 운영·관리부서의 협조 없이 내부 문서를 결재 받아¹⁾ ☆☆팀 내의 국내·외 변호사 자격소지자에게 회사 비용으로 직원 개인의 등록비 및 협회비를 지원하였으며, 2017년 9월부터는 법무관리규정에 사내변호사 지원 조항을 신설하여 지원하고 있다.

공사가 국내·외 변호사의 필요성을 인정한다고 하더라도 별도의 검직 허가 절차를 진행하지 않는 점, 공사는 이미 업무상 필요한 공사 직원의 전문성 및 자격 소지 활용의 대가로 기술수당을 운영하고 있는 점, 법무관리규정상의 사내변호사 정의의 모호성, ☆☆팀 외의 타 부서의 변호사 자격소지자와의 형평성 문제, 타 전문자격 소지자(공인회계사, 세무사 등)와의 형평성 문제 등을 고려할 때, 전 직원에게 적용할 수 있는 규정이나 방침 없이 공사 명의의 협회비가 아닌 일부 부서의 특정 개인 직원의 등록비·협회비를 지원해주는 것은 타당성이 부족한 것으로 판단된다.

나. 국내변호사 시험 합격자 교육 연수에 관한 사항

2017년 퇴사한 5급 ▼▼▼의 경우, 2013년 12월 12일자로 ♠♠대학교 법학전문 대학원에 합격하여 2014.03.01 ~ 2017.2.28.의 기간 동안 학술 휴직 후 제6회 변호사 시험에 합격하여 ☆☆팀으로 부서 배치를 받았다. ☆☆팀에서는 변호사로서 공사 송무 직접수행, 형사변호인 등 국내변호사 투입이 요구되는 공사의 모든 법무 업무를 수행하기 위한 교육이라는 명목으로 변호사 자격 유지를 위한 대한변호사협회 주관 실무 연수²⁾를 2017.05.08 ~ 2017.10.27.의 기간 동안, 교육출장의 형태로 교육비를 지원하였으나, 5급 ▼▼▼은 2017년 10월 27일 교육 수료 이후, 11월 30일자로 퇴사하였다.

공사 내 법무 인력 부족으로 인한 신규 변호사 채용을 억제하고, 공사 직원의 변호사 육성 취지에서 해당 직원에게 교육을 지원해 줄 수 있으나, ▼▼▼의 경우

1) ☆☆팀-1499(12.10.17) "사내변호사 변호사 협회 등록비 지원",
☆☆팀-953(2016.12. 22.) "☆☆팀 변호사회비 지원 관련 예산편성(안)"

2) 「변호사법」제21조의2 제1항 제6호

지원된 교육비의 대부분이 체제비와 교통비이고, 해당 연수는 대부분의 일정이 주3일(금요일, 월요일, 화요일)로, 체제를 요하는 6개월 내 위탁교육으로 분류되어 의무 복무 기간이 발생하지 않아 교육이후 바로 퇴사한 점을 고려할 때 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 제도 개선이 필요한 것으로 판단된다.

다. 해외변호사 변호사 선서식 참석 및 자격 유지 교육 지원에 관한 사항

공사는 경영목표달성을 위하여 임직원 및 공사 외부의 이해관계자를 대상으로 행하는 교육훈련을 운영하고 있으며, 그 중 해외단기위탁교육훈련 대상자는 집행부서의 장과의 협의를 통하여 총괄부서의 장이 선발하도록 하고 있다.³⁾

일반적으로 해외 변호사 자격을 취득하기 위해서는 해외 변호사 시험 합격이후 변호사 선서식에 참석을 하여 해외 변호사 자격증을 수령하여야 하고, 해외 변호사 자격 유지를 위해서 필수 교육을 이수하여야 한다.

☆☆팀에서는 ☆☆☆ 내 해외변호사 시험 합격자를 지원하기 위해 ○○○○처에 교육을 요청하였으나, ○○○○처에서는 변호사 자격증 취득 의무를 부여하는 법학 분야 해외대학원 지원자로 선정되어 교육 이수 이후 교육 유예기간동안에 해외 변호사 시험에 합격한 점, 이미 해외대학원 교육 지원을 완료하였으며 공사 경영 여건상 해외 위탁 교육을 지원하지 않고 있는 점 등의 사유로 해외 변호사 선서식 및 자격 유지 교육과 관련하여 교육 지원을 하지 않았다. 이에 ☆☆☆에서는 교육훈련이 아닌 업무 출장의 명목으로 해당 직원들의 변호사 선서식 참석 및 필수 교육을 지원한 바 있다.

출장은 교육 목적과 업무 목적이 구분되어 실시되어야 하며, 공사 교육 총괄 부서에서 공사 경영여건 등의 사유로 교육을 지원하지 않았음에도 업무 목적의 출장 형태로 교육이 지원된 근거가 미흡한 것으로 판단되는 바 이에 대한 재발 방지가 필요한 것으로 판단된다.

라. 법무관리규정 및 지원 예산에 관한 사항

1) 법무관리규정에 관한 사항

3) 공사 교육훈련규정 제39조

공사는 직제규정과 직무관리규정으로 전 직원의 직급과 직위를 정하고 직무별로 관리하고 있으며, 보수규정, 여비규정 등을 운영하여 공사 임직원에게 형평성 있게 급여지급과 업무 관련 비용을 지급하고 있을 뿐, 특정 자격소지자나 특정 직무를 수행하는 자를 구분하여 지원 규정을 마련하고 있지 않고 있다.

그러나 ☆☆팀에서는 2017년 9월, 공사의 소송 등 법무에 관하여 필요한 제반 사항을 정함으로써 업무의 효율적인 수행과 적절한 관리를 도모함을 목적으로 하는 법무관리규정에 법무업무 전문 인력(사내변호사) 관리라는 목적으로 사내변호사의 직무를 명시하고 자격유지에 필요한 지원을 명문화하여 규정을 개정하였다.⁴⁾

그러나 법무관리규정상 사내변호사는 규정에 열거된 주된 직무를 수행하는 직원인지, 단순히 국내·외 변호사시험에 합격한 변호사 자격소지자인지, 변호사 협회에 등록된 직원인지 등의 정의가 불명확하다. 아울러 사내변호사의 주된 직무를 ☆☆팀 내의 업무로만 한정하고 있어 ☆☆팀 외의 변호사 자격소지자는 법무관리규정에 의한 지원을 받지 못 하는 등 공사 내 동일 자격소지자들과의 형평성 문제가 발생하는 것으로 판단된다.

또한, 공사 전 임직원이 아닌 변호사 자격소지자가 변호사 자격유지를 위해서 준수해야 할 관련 법령, 변호사단체에서 요구하는 사항을 공사 사규에 포함하고 있는 점 등을 고려하면 사내변호사 관련 조항이 법무관리규정에 포함되는 것은 적절하지 재검토가 필요하다고 판단된다.

2) 사내변호사 지원 예산에 관한 사항

☆☆팀에서는 2012년부터 내부 문서를 결제 받아 변호사 등록비 및 협회비를 지원하였으나, 2017년도 예산 편성 협의 과정에서 예산관리부서에서 일부 부서의 내부 결제 문서 및 해당 예산에 대해 타 자격증과의 형평성 등을 근거로 1차 예산 편성 협의 시 관련 요구 예산을 삭감하였다. 이후 ☆☆팀에서는 ◎◎팀 요청사항이라고 명시하면서 예산관리부서의 협조 없이 소관 본부장(▲▲▲▲본부장)까지

4) 법무관리규정 제34조, 제35조, 제36조

내부 문서를 다시 결재 받았으며, 이에 예산관리부서에서는 예산을 편성해주되 타 자격증도 아우를 수 있는 방침이나 규정을 제정 후 예산을 집행토록 요구하였다. 그러나 ☆☆팀에서는 2017년 법무관리규정 개정 전까지 별도의 방침이나 규정 수립 없이 배정된 예산을 집행하였다. 이후 2018년도 예산 편성 시에도 예산관리부서에서 타 자격증과의 형평성 문제와 공사의 자금으로 직원 개인의 비용을 지원해주는 것에 의문을 제기하였으나, 개정된 법무관리규정을 근거로 하여 예산을 요구하여 배정받아 집행하고 있다.

개정으로 인해 법무관리규정에 지원 가능에 대한 규정이 명시되었다하더라도 특정 개인에 대한 지원 문제, 타 전문자격소지자와의 형평성 문제가 발생하고 있는 바, 변호사를 비롯한 공사 내 전문 자격소지자에 대한 전사적 방침이나 규정이 수립되기 전까지는 예산 집행을 제한할 필요가 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토 내용

☆☆팀에서는 공사가 해외 변호사를 채용하여 활용하는 이상 변호사의 법무 업무를 위해 소요되는 필요 경비라 회사에서 지원해 주는 것은 타당하다고 의견을 제시하였으나, 전 직원에게 적용할 수 있는 규정이나 방침 없이 공사 명의의 협회비가 아닌 일부 부서의 특정 개인 직원의 등록비·협회비를 지원해주는 것이 타당한지에 대한 검토가 필요한 것으로 판단된다.

○○○○처에서는 향후 법학 분야 해외대학원 및 변호사 연수원 교육 지원 시, 교육 환수 기준 및 유예기간의 명확화, 의무복무 기간 설정, 변호사 전서식 참석 지원 등에 대해 보완할 필요가 있다는 의견을 제시하였다. 변호사 자격유지 비용 지원 여부와 관련하여서는 인사, 보수/복지, 직무관리 어디에도 해당하지 않은 개인적인 문제이고 예산 편성 및 집행 시 고려될 문제라는 의견을 제시하였으나, 변호사 자격소지자의 겸직 허가 여부, 변호사의 채용·육성·직무관리와 연관된 부분이고 공사 명의를 아닌 특정 개인 직원의 등록비·협회비를 지원하는 것이

보수, 복지와 연관이 없는지에 대한 판단이 필요하며, 공사 전반적인 자격소지자에 대한 인력 관리 등을 고려할 때 ○○○○처에서 종합적으로 검토할 필요가 있는 것으로 판단된다.

○○○○처에서는 타 자격증과의 형평성 문제와 공사의 자금으로 직원 개인의 비용을 지원해 주는 것에 대해 전사적 방침이나 규정이 수립이 필요하며, 이를 근거로 하여 예산을 편성·집행할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 ① 국내·외 변호사 자격소지자의 협회비·등록비 등 자격유지 비용 지원 여부를 결정하는 규정 제·개정 또는 사장 방침을 수립하여 주시기 바랍니다.(권 고) ② 향후 법학 분야 해외대학원 및 변호사 연수원 교육 지원 시, 교육 환수 기준 및 유예기간의 명확화, 의무복무 기간 설정, 변호사 선서식 참석 지원 등에 대해 검토하여 교육 계획 수립·운영하여 주시기 바랍니다.(통 보-회보불요)

☆☆팀장은 ① 법무관리규정 중 사내변호사 정의의 모호성, 지원 등 사내변호사 관련조항 개정 방안을 마련하시기 바랍니다.(권 고) ② 향후 해외 변호사 선서식 및 교육 참석 등의 교육 관련 출장에 대해 업무 목적의 출장으로 지원하는 사례가 발생하지 않도록 주의를 촉구합니다. (통 보-회보불요)

○○○○처장은 2018년도 ☆☆☆팀 편성 예산 중 변호사 협회비 및 등록비 지원 관련 잔여 예산을 유보 조치하시기 바랍니다.(시 정)